

Regulament ONCR

Introducere

Regulamentul de Organizare și Funcționare al ONCR are scopul de a completa și detalia prevederile Statutului ONCR și de a stabili modul de aplicare al acestuia. Prezentul Regulament stabilește principiile și modul de desfășurare al tuturor activităților organizatorice, administrative și economico-financiare din cadrul ONCR.

Regulamentul cuprinde în principal atribuțiile structurilor de conducere, execuție și control ale ONCR, la nivel național și local, drepturile și obligațiile membrilor titulari, management financiar și material, recompense și sancțiuni pentru cazuri de abateri săvârșite de structuri sau membrii acestora.

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii pentru toate structurile și toți membrii ONCR.

Capitolul I. Generalități

Art. 1.

(1) Organizația Națională „Cercetașii României” funcționează în conformitate cu legislația română în vigoare cu privire la asociații și fundații, având ca scop educarea tinerilor, pe principii și cu metode specifice, pentru a contribui la construirea unei lumi în care sunt împliniți ca indivizi și au un rol constructiv în societate.

(2) ONCR este o asociație unitară, care activează pe întreg teritoriul României, și își desfășoară activitatea în conformitate cu legea țării.

(3) ONCR are la bază următoarele principii ale democrației asociative:

- a. separarea structurilor și responsabilităților în cadrul organizației.
- b. eligibilitatea ca modalitate de atribuire a responsabilităților.
- c. voluntariatul, ca principiu de bază al activității.
- d. spiritul de echipă.
- e. deciziile sunt luate în cadrul organizației, prin hotărârea structurii respective.

(4) Se exceptează de la prevederile alin. (3), lit. b și c, angajații permanenți sau temporari.

Art. 2.

(1) ONCR este membră cu drepturi depline a Organizației Mondiale a Mișcării Cercetășești (OMMS) și reprezintă România la Conferința Mondială.

(2) ONCR are obligația de a plăti anual cotizație de membru către OMMS. Neplata cotizației anuale, la termen, atrage sancțiuni administrative din partea OMMS.

(3) ONCR este organizată și funcționează pe baza Statutului ONCR, respectând și aderând în același timp la Statutul în vigoare al OMMS.

Art. 3.

(1) ONCR colaborează cu instituții publice, organizații neguvernamentale și biserică, pe bază de protocol, acorduri de colaborare și declarații de parteneriat, în cadrul unor programe și proiecte.

(2) Colaborarea se desfășoară în scopuri educative, sociale, culturale, spirituale, de dezvoltare comunitară, de promovare a imaginii, de protecția mediului, și altele.

(3) În același sens, ONCR este deschisă colaborării cu alte Asociații de Cercetași din România, la nivel de programe și activități.

Art. 4. Educarea tinerilor se realizează în principal prin activități specifice culturale, spirituale, sportive, ecologice și social-umanitare, cu ajutorul unui sistem de valori, bazat pe Legea și Promisiunea Cercetașului, dar nu se rezumă numai la activitățile specificate mai sus.

Capitolul II. Membrii

Art. 5. În cadrul ONCR, membrii sunt:

(1) Membri titulari

a. copii și tineri de la 5 la 24 ani, care-și desfășoară activitatea în formațiuni specifice (patrulare, unități) denumiți cercetași. Aceștia sunt cuprinși în ramuri de vârstă:

- lupșori (7 - 10 ani)
- temerari (11 - 14 ani)
- exploratori (15 - 18 ani)
- seniori (19 - 24 ani)

b. persoane care au împlinit vârsta de 18 ani, care au responsabilități educative în cadrul ONCR, denumiți lideri adulți.

c. adulți de peste 18 ani care sunt în procesul de pregătire pentru a deveni lideri adulți, denumiți ajutor de lider.

d. adulți de peste 18 ani care au responsabilități organizatorice sau administrative în cadrul ONCR, denumiți Scouteri.

(2) Alunni

Membrii care și-au pierdut calitatea de membru titular prin condițiile menționate la articolul 16 lit. a) și c) al acestui regulament pot opta pentru a deveni alunni.

(3) Președinte de onoare

Acest titlu se poate acorda, prin hotărârea Adunării Generale, pentru contribuții deosebite aduse bunei funcționări și prestigiului organizației.

Titlul poate fi acordat și unei instituții - prin persoana conducătorului acesteia - care îndeplinește condițiile prezentate mai sus.

La nivel local, Adunarea Generală a Centrului Local poate acorda titlul de „Președinte de onoare al Centrului Local”, în aceleași condiții.

(4) Membri de onoare

Persoane (sau instituții - prin persoana conducătorului acesteia) cărora ONCR, prin hotărârea Adunării Generale, le conferă acest titlu, în funcție de contribuția adusă pentru susținerea organizației.

În mod similar la nivel local, Adunarea Generală a Centrului Local poate acorda titlul de Membru de onoare.

(5) Calitățile de Președinte de onoare și de Membru de onoare se obțin prin votul nesecret, cu majoritate simplă, al Adunării Generale.

Art. 6.

(1) Titlul de Președinte sau Membru de onoare poate fi retras în situația în care persoana/instituția aduce un prejudiciu moral sau material structurii care i-a atribuit titlul.

(2) În cazul instituțiilor, titlul de Președinte de onoare sau Membru de onoare trebuie reînnoit prin acceptarea oficială a acestuia de către conducătorul instituției, ori de câte ori conducătorul este schimbat.

Art. 7.

(1) Calitatea de membru titular al ONCR se obține în urma completării unei adeziuni (care exprimă aderarea la Lege și Promisiune, precum și la prevederile Statutului și Regulamentului ONCR) și parcurgerea unei perioade de aspirantură.

(2) Pentru membrii până la 18 ani, este necesar acordul scris (pe adeziune) al unui părinte (tutorei sau forului tutelar).

(3) În cazul adulților, este necesară recomandarea scrisă (pe adeziune) a cel puțin unui lider adult și prezentarea documentelor necesare conform prevederilor cuprinse în Politica de protecție a copilului, tânărului și adultului în cercetășie (denumită în continuare Politica Safe from Harm), care este parte integrantă a acestui Regulament (Anexa 1).

(4) Persoanele excluse anterior din ONCR, pentru abateri disciplinare grave sau repetate, pot cere reînscriserea după minim 7 ani, și este necesară, pe lângă îndeplinirea cerințelor de la alineatele (1)-(3), și o evaluare din partea echipei de Safe from Harm.

(5) Persoanele care au date înscrise în certificatul de integritate comportamentală nu pot fi membri ONCR. Membri care se găsesc într-o astfel de situație vor fi excluși.

(6) Persoanele care au date înscrise în cazierul judiciar pot fi, sau după caz, pot deveni, membri ONCR doar cu acordul explicit al echipei Safe from Harm (pe considerente de siguranță a cercetașilor) și al Comisiei de Etică, Disciplină și Statut (pe considerente de etică); ambele structuri vor analiza individual fiecare astfel de caz și în cazul în care își dau acordul vor atașa câte o concluzie adeziunii persoanei în cauză. În lipsa unui acord al ambelor structuri, membrul va fi respins sau exclus, după caz.

(7) Membri sunt obligați să anunțe Centrul Local din care fac parte cu privire la orice condamnări rămase definitive și irevocabile care ar rezulta în încălcarea certificatului de integritate comportamentală sau a cazierului judiciar.

(8) Toți membrii filialelor care sunt Centre Locale sunt implicit și membri ai ONCR.

Art. 8.

(1) Aspirantura este o perioadă de selectare și pregătire, în care aspirantul dovedește că înțelege, cunoaște, respectă și aplică Legea Cercetașului, Metoda și Principiile Cercetășești, Politica Safe from Harm și își asumă responsabilitățile ce decurg din acestea. După parcurgerea perioadei de aspirantură, aspirantul depune Promisiunea, devenind membru titular.

(2) Perioada de aspirantură are o durată cuprinsă între două și șase luni, la latitudinea Consiliului Centrului Local, pentru fiecare aspirant în parte.

(3) Adulții care se pregătesc pentru a deveni lideri activează sub îndrumarea unui lider și urmează stagiile necesare dobândirii de cunoștințe și abilități pentru asumarea unor responsabilități în organizație.

(4) Condițiile pentru asumarea oricărei responsabilități sunt, în general, vârsta, pregătirea și vechimea în ONCR, precum rezultă din prevederile prezentului Regulament, în cazul unor funcții sau responsabilități.

(5) În cadrul procesului de selecție pentru ocuparea funcțiilor și responsabilităților vor fi promovați aplicanții care nu au fost sancționați disciplinar până atunci.

Art. 9.

(1) Depunerea Promisiunii, de către aspiranții sub 18 ani, se face cu acordul și în fața patrului în care activează, în cadrul unui ceremonial.

(2) Depunerea Promisiunii, de către aspiranții adulți, se face cu acordul și în fața Consiliului Centrului Local în care activează, în cadrul unui ceremonial.

După depunerea Promisiunii, noul membru primește dreptul de a purta uniforma și însemnele ONCR.

Art. 10. La depunerea adeziunii, fiecare aspirant plătește Centrului Local unde se înscrie o taxă de înscriere. În cazul în care aspirantul nu obține calitatea de membru titular, taxa de înscriere și cotizația achitate pe perioada de aspirantură nu se restituie.

Art. 11.

(1) Fiecare membru al ONCR plătește o cotizație anuală, Centrului Local de care aparține.

(2) Valoarea cotizației individuale și a cotei parte ce revine ONCR este stabilită anual de Adunarea Generală a ONCR.

(3) Alumno sunt scutiți de obligativitatea plății cotizației anuale.

Art. 12. Calitatea de membru al ONCR se dovedește cu cardul electronic de membru, disponibil pe sistemul informatic al organizației de gestiune a membrilor.

Art. 13. Drepturile membrilor titulari sunt:

- a. să poarte uniforma și însemnele organizației.
- b. să fie integrați într-o formațiune specifică (patrulă, unitate, Centru Local).
- c. să participe la activitățile cercetășești.
- d. să fie incluși în programe progresive și stimulative bazate pe interesul lor.
- e. să devină artizanii propriei dezvoltări, implicându-se în mod activ în pregătirea activităților la care participă.
- f. să-și exprime opiniile în mod democratic și să participe la viața asociativă a ONCR.
- g. să folosească bunurile din dotarea structurilor în care activează.
- h. să-și asume responsabilități la toate nivelele organizației.
- i. să aleagă și să fie aleși în funcții de conducere.
- j. să-și manifeste libertatea de exprimare a propriei spiritualități, fără a o îngrădi sau limita pe a celorlalți.
- k. să se transfere de la un Centru Local la altul, individual, pe baza unei cereri scrise și cu acordul șefilor centrelor respective.
- l. să se dezvolte într-un mediu sigur, în care sunt încurajați să își atingă potențialul maxim.

Art. 14.

(1) Obligațiile membrilor titulari sunt:

- a. să respecte Principiile, Statutul și Regulamentul ONCR, precum și celelalte reglementări ale structurilor ONCR.
- b. să participe la activitățile structurilor din care fac parte.
- c. să-și îndeplinească responsabilitățile asumate și să informeze asupra imposibilității de a le îndeplini.
- d. să își asume deciziile structurilor din care fac parte.
- e. să plătească la timp cotizația și să îndeplinească toate îndatoririle financiare sau materiale ce le revin în raport cu structurile ONCR.
- f. să nu utilizeze mijloacele materiale și financiare ale ONCR în scopuri personale sau în alte activități decât cele ale structurilor din care fac parte.
- g. să respecte prevederile politicii Safe from Harm.

(2) Membrii care împlinesc vârsta de 18 ani și care preiau responsabilități educative, organizatorice sau administrative în cadrul ONCR au obligativitatea prezentării documentelor necesare conform Procedurilor cuprinse în Politica Safe from Harm.

Art. 15. Membrii organizației nu pot face uz de calitatea pe care o au în ONCR în activitatea lor publică, politică, sindicală, profesională sau în cadrul altor asociații.

Art. 16. Calitatea de membru titular sau aspirant al organizației se pierde prin:

- a. retragere
- b. neplata cotizației anuale
- c. neparticipare nejustificată timp de 3 luni la activitățile structurilor din care face parte.
- d. excludere, pentru abateri grave, prevăzute la capitolul „Sanctiuni” al prezentului Regulament, precum și pentru fapte ce aduc prejudicii grave prestigiului și/ sau intereselor ONCR.

Art. 17. Calitatea de alumni al ONCR se pierde prin:

- a. retragere;
- b. excluderea pentru abateri grave, conform capitolului „Sanțiuni” din Regulamentul ONCR, precum și pentru fapte ce aduc prejudicii grave prestigiului și intereselor ONCR în ansamblul său.
- c. întoarcerea la statutul de membru titular, la minimum un an de la dobândirea calității de alumnus.

Art. 18. Drepturile Alumni sunt:

- a. să poarte uniforma și însemnele Organizației.
- b. să participe, ca invitați, la activitățile cercetășești. În cazul alumnilor sub 24 de ani, pot participa ca invitați la activitățile cercetășești, dar nu fac parte din patrulare sau unități și nu iau parte la programul educativ. În cazul alumnilor c. peste 18 ani, nu pot fi singurii responsabili de cercetași într-o activitate, dar pot participa la activități ca sprijin pentru lideri.

Art. 19. Obligațiile Alumni sunt de a respecta Principiile, Statutul și Regulamentul ONCR, precum și celelalte reglementări ale structurilor ONCR.

Art. 20. Calitatea de membru într-un partid politic este incompatibilă cu orice funcție de reprezentare externă a ONCR în relație cu terți, inclusiv în cazul următoarelor funcții: Președinte, Membru în Consiliul Director, Șef Centru Local, membru în Consiliul Centrului Local, Șef de Contingent, membru în echipa de management a contingentului.

Capitolul III. Organele de conducere ale ONCR

Secțiunea A: Structuri naționale

Art. 21. Structurile naționale ale ONCR sunt:

- a. Adunarea Generală
- b. Consiliul Director
- c. Comisia Națională de Cenzori
- d. Comisia de Etică, Disciplină și Statut
- e. Echipa Executivă

Art. 22.

(1) Adunarea Generală este forul suprem de conducere al ONCR, fiind alcătuită din delegații tuturor Centrelor Locale.

(2) Adunarea Generală se întrunește cel puțin de două ori pe an și are drept de control permanent asupra organelor prevăzute la art.21 lit. b și c.

(3) La Adunarea Generală participă, cu drept de vot, câte un delegat al fiecărui Centru Local legal înființat, participarea fiind obligatorie.

(4) Delegații Centrelor Locale sancționate cu suspendare și aflate în interiorul termenului de suspendare, pot participa fără drept de vot.

(5) Delegații Grupurilor Candidat pot participa la Adunarea Generală fără drept de vot.

(6) Echipa Executivă transmite tuturor Centrelor Locale, cu o lună înainte de data desfășurării Adunării Generale, situația Centrelor Locale cu și fără drept de reprezentare.

(7) Centrele Locale au obligația de a transmite Echipei Executive, cu cel puțin o săptămână înaintea datei Adunării Generale, numele și funcția delegatului lor.

Art. 23.

(1) Adunarea Generală se întrunește în sesiune ordinară anuală de două ori pe an, în luna aprilie și încă o dată, în trimestrul IV, la inițiativa Consiliului Director, sau în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la inițiativa Consiliului Director sau a cel puțin unei treimi din numărul Centrelor Locale.

(2) În ultimul caz cererea de convocare se adresează Consiliului Director, care va stabili data întrunirii și ordinea de zi (în funcție de motivul care a determinat convocarea). Termenul limită de întrunire a Adunării Generale nu poate fi mai mare de 45 zile.

(3) Adunarea Generală este legal constituită în prezența a 50%+1 din numărul total al delegaților Centrelor Locale. Dacă nu se întrunește cvorumul necesar, se va convoca o nouă Adunare Generală, în termen de 15 zile, ce se va desfășura indiferent de numărul delegaților participanți.

(4) Fiecare delegat al unui Centru Local dispune de un singur vot.

(5) În cadrul Adunării Generale, deciziile vor fi luate prin majoritate simplă (50%+1) din numărul voturilor delegaților cu drept de vot prezenți. Se exceptează cazurile expres prevăzute în Statutul ONCR.

(6) Adunarea Generală poate avea loc cu prezență fizică, online sau prin corespondență.

Art. 24. Toate activitățile legate de pregătirea și desfășurarea Adunării Generale intră în atribuțiile Echipei Executive, care va acționa sub îndrumarea Consiliului Director.

Art. 25. La Adunarea Generală pot participa, în calitate de invitați, fără drept de vot, membri titulari, membri de onoare, reprezentanți ai unor instituții sau ONG-uri, cu care colaborează ONCR.

Art. 26. Adunarea Generală este condusă de un prezidiu propus de președintele ONCR și validat de Adunarea Generală, iar redactarea procesului verbal intră în sarcina Echipei Executive.

Art. 27. Validarea delegaților este realizată de o comisie formată din: un reprezentant al Consiliului Director (care poate fi și din afara acestuia), un reprezentant al Comisiei de Cenzori și secretarul Echipei Executive. Componenta nominală a comisiei este stabilită de Consiliul Director și comunicată Centrelor Locale odată cu ordinea de zi finală propusă.

Art. 28.

(1) Adunarea Generală ordinară are următoarele atribuții anuale:

- a. stabilește prioritățile (direcțiile) dezvoltării organizației pentru anul următor și adoptă deciziile ce se impun.
- b. hotărăște înființarea și desființarea de Centre Locale, la propunerea Consiliului Director.
- c. are dreptul de a revoca cel mult 3 membri ai Consiliului Director, membrii Comisiei Naționale de Cenzori și membrii Comisiei de Etică, Disciplină și Statut; aprobă modificările din componența Consiliului Director, în urma vacanțelor de mandat.
- d. stabilește valoarea cotizației anuale și a cuantumului virat în contul ONCR.
- e. decide acordarea de titluri și distincții, la propunerea Consiliului Director.
- f. modifică și aprobă Statutul și Regulamentul de organizare și funcționare al ONCR (în sesiune ordinară sau extraordinară) numai în condițiile prevăzute de Statutul ONCR.
- g. alege membrii Consiliului Director, Comisiei de Etică, Disciplină și Statut și a Comisiei Naționale de Cenzori pentru poziții vacante.
- h. aprobă dizolvarea și lichidarea asociației ONCR și numește lichidatorul.
- i. aprobă transmiterea bunurilor rămase în urma lichidării ONCR către una sau mai multe organizații de cercetași sau organizații care au ca scop educația non-formală, potrivit propunerilor făcute de către Consiliul Director.
- j. hotărăște înființarea Centrelor Locale, desființarea sucursalelor și dizolvarea filialelor în condițiile prevăzute în statut;
- k. în caz de dizolvare a unei filiale, la solicitarea organizației, ONCR nu răspunde pentru datoriile filialei, lichidatorul fiind îndreptățit să ia toate măsurile care se impun prin legislația în vigoare.

(2) Prima Adunare Generală din an (cea din primăvară) are următoarele atribuții trienal:

- a. toate atribuțiile Adunării Generale de la punctele (1) și (3).
- b. evaluează și aprobă individual și colectiv activitatea organelor naționale a căror activitate se încheie.
- c. evaluează și aprobă implementarea obiectivelor strategice pentru ultimii trei ani.
- d. alege președintele, membrii Consiliului Director și membrii Comisiei Naționale de Cenzori.
- e. dezbate și aprobă obiectivele strategice pentru următorii trei ani și planul trienal de acțiune al ONCR.

(3) Prima Adunare Generală ordinară din an (cea din primăvară) are adițional următoarele atribuții anuale:

- a. dezbate raportul de activitate al Consiliului Director, al Echipei Executive, al Comisiei Naționale de Cenzori;
- b. dă descărcarea de gestiune ordonatorului principal de credite;
- c. alege membrii Comisiei de Etică, Disciplină și Statut în funcție de expirarea mandatelor acestora

(4) A doua Adunare Generală ordinară din an (cea din toamnă) are adițional următoarele atribuții anuale:

- a. Aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al ONCR pentru anul următor, propus de Consiliul Director.

Art. 29. Propuneri de modificări la Statutul și Regulamentul ONCR, vor fi comunicate, de către Echipa Executivă, Centrelor Locale, cu o lună înainte de data Adunării Generale. Raportul de activitate al structurilor naționale va fi comunicat Centrelor Locale de către Consiliul Director cu o lună înainte de prima sesiune a Adunării Generale din an (cea din primăvară).

Art. 30.

(1) Ordinea de zi a Adunării Generale este propusă de Consiliul Director și comunicată Centrelor Locale cu cel puțin 45 de zile înainte de data adunării.

(2) Centrele Locale pot propune modificări în termen de două săptămâni, iar ordinea de zi finală propusă este comunicată cu două săptămâni înainte de Adunarea Generală.

(3) La deschiderea lucrărilor Adunării, plenul aprobă ordinea de zi, prin vot deschis, cu o majoritate de 50%+1 din numărul delegaților prezenți.

(4) Adunarea Generală nu deliberază decât asupra problemelor înscrise în ordinea de zi aprobată.

Art. 31. Candidații pentru structurile naționale cu membri aleși de Adunarea Generală trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

(1) Candidații pentru Consiliul Director:

- a. au împlinit 21 de ani până la data Adunării Generale
- b. sunt membri adulți ai organizației de cel puțin trei ani
- c. au participat la cel puțin două stagii de formare în cadrul ONCR sau OMMS
- d. au coordonat sau au participat direct la organizarea unei activități naționale

(2) Pentru Comisia Națională de Cenzori, candidații trebuie să prezinte dovada pregătirii profesionale în domeniul economic.

(3) Candidații pentru Comisia Permanentă a Comisiei de Etică, Disciplină și Statut:

- a. au împlinit 24 de ani până la data Adunării Generale;
- b. sunt membri adulți ai organizației de cel puțin 6 ani;
- c. au servit sau servesc în Consiliul Centrului Local al unui Centru Local sau au servit într-o altă structură națională (Consiliul Director, Comisia Națională de Cenzori);
- d. au un istoric cercetășesc lipsit de sancțiuni.

Art. 32. Niciun membru al ONCR nu poate face parte simultan din mai multe structuri naționale, cu următoarele excepții:

(1) Membrii grupului de voluntari Comisiei de Etică, Disciplină și Statut pot face parte din Comisia Națională de Cenzori sau din Echipa Executivă

(2) Membrii Comisiei Permanente a Comisiei de Etică, Disciplină și Statut pot face parte din Echipa Executivă

Art. 33. Funcția de președinte sau membru în Consiliul Director poate fi ocupată de aceeași persoană doar două mandate consecutive.

Art. 34. Candidații pentru structurile naționale sunt propuși de către Centrele Locale, prin transmiterea formularului de candidatură (Anexa 2), către Echipa Executivă, cu cel puțin o lună înainte de data Adunării Generale.

Art. 35.

(1) Verificarea îndeplinirii de către candidați a criteriilor de eligibilitate este efectuată de către o comisie formată dintr-un membru al Consiliului Director, un membru al Echipei Executive și un membru al unui Centru Local, comisie desemnată de Consiliul Director.

(2) Înainte de începerea procedurii de alegere, un membru al comisiei prezintă Adunării Generale lista candidaților validați.

Art. 36. Candidații pentru structurile naționale sunt obligați să fie prezenți la Adunarea Generală.

Art. 37.

(1) Pe timpul desfășurării Adunării Generale nu se mai pot face propuneri, cu excepția situației când pentru o funcție nu s-au înregistrat candidaturi până la termenul stabilit.

(2) În această situație, sunt acceptate candidaturile depuse până la începerea Adunării Generale.

Art. 38. Comisia de numărare a voturilor este alcătuită din trei delegați care nu candidează, membrii comisiei fiind propuși și desemnați de Adunarea Generală.

Art. 39. Procedura alegerii președintelui decurge astfel:

a. președintele este ales de plen, prin vot secret, de pe lista candidaților la această funcție.

b. comisia de numărare a voturilor anulează buletinele de vot completate greșit, numără voturile și desemnează candidatul ales.

c. dacă niciun candidat nu întrunește 50%+1 din voturi, se organizează al doilea tur de scrutin la care participă primii doi candidați, fiind desemnat candidat ales cel care a obținut cel mai mare număr de voturi.

d. candidații care nu au fost aleși în funcția de președinte pot opta să fie trecuți pe lista de candidați pentru Consiliul Director.

e. în cazul când există numai un singur candidat la funcția de președinte și acesta nu întrunește numărul necesar de voturi, se anulează toate alegerile și se convoacă o nouă Adunare Generală în termen de maxim trei luni.

Art. 40. Procedura alegerii membrilor Consiliului Director decurge astfel:

a. membrii Consiliului Director sunt aleși de plen, prin vot secret, de pe lista candidaților la această funcție.

b. comisia de numărare a voturilor anulează buletinele de vot completate greșit, numără voturile și desemnează primii zece candidați, în ordinea descrescătoare a numărului de voturi, ca membri aleși ai Consiliului Director.

c. în cazul înregistrării unui număr egal de voturi între ultimii candidați și imposibilitatea de a desemna toți candidații aleși, se organizează un vot de baraj, pentru cei aflați la egalitate pe ultimele locuri.

Art. 41. Procedura alegerii membrilor Comisiei Naționale de Cenzori este similară procedurii prezentate la art. 40.

Art. 42. Hotărârile luate de Adunarea Generală, în limitele legii și statutului sunt obligatorii chiar și pentru asociații (membri) care nu au luat parte la Adunarea Generală sau au votat împotriva.

Art. 43. Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau statutului, pot fi atacate în justiție de oricare dintre asociații care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva și au cerut să se insereze aceasta în procesul verbal de ședință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

Secțiunea B. Consiliul Director

Art. 44. Consiliul Director conduce activitatea ONCR în intervalul dintre sesiunile Adunării Generale și asigură punerea în execuție a hotărârilor acesteia. Consiliul Director emite Decizii și aprobă Procedurile de Lucru pentru toate structurile ONCR.

Art. 45.

(1) Consiliul Director este format din 7 membri ai ONCR (președintele și 6 membri) aleși și un trezorier; cei 7 membri sunt aleși pentru un mandat de trei ani de către Adunarea Generală prin votul secret a cel puțin 50%+1 din totalul delegaților prezenți.

(2) Președintele este ales nominal de către Adunarea Generală, iar ceilalți 6 sunt aleși cu titlul de membri.

(3) Președintele numește vicepreședintele dintre membrii Consiliului Director.

(4) Trezorierul ONCR este un membru ex officio, este numit de Consiliul Director și nu este unul din cei 7 membri aleși.

Art. 46.

(1) Consiliul Director stabilește atribuțiile membrilor acestuia pe baza priorităților (obiectivelor strategice) ale ONCR, adoptate de Adunarea Generală, componenta pe responsabilități a Consiliului Director fiind anunțată de președinte în cadrul Adunării Generale.

(2) Membrii Consiliului Director care au atribuția de a coordona realizarea obiectivelor strategice sunt numiți Coordonatori Naționali pentru fiecare obiectiv.

(3) Comisarul Internațional conduce Departamentul Internațional și are atribuții legate de relația cu orice structuri din afara țării; nu are responsabilitatea nici unui obiectiv strategic.

(4.) Trezorierul este consultant pentru politica financiară a ONCR, fără drept de vot în Consiliul Director; nu poate avea un alt rol în cadrul Consiliului Director.

(5) Atribuțiile președintelui, vicepreședintelui și trezorierului sunt prezentate în extenso, în fișele posturilor respective, din prezentul Regulament.

(6) Toți membrii sunt responsabili de a păstra o comunicare constantă cu colegii de Consiliu Director, răspunzând într-un timp rezonabil solicitărilor cărora le sunt adresate.

Art. 47. Secretarul Consiliului Director

(1) este unul din membrii consiliului, desemnat prin aceeași procedură ca și Coordonatorii Naționali

(2) semnează, alături de președintele ONCR, toate deciziile consiliului, precum și alte documente oficiale emise de această structură.

(3) se îngrijește de publicarea deciziilor consiliului către Centrele Locale.

Art. 48. Procesul decizional al Consiliului Director

(1) Consiliul Director dezbate și adoptă decizii în timpul ședințelor sau prin mijloace informatice (email, aplicații internet)

(2) Consiliul Director își poate elabora un regulament intern cu privire la procesul decizional

(3) Consiliul Director poate decide, de la caz la caz, participarea, fără drept de vot, a unor terți la procesul decizional; aceștia pot include Directorul Executiv, juristul ONCR, șefii Centrelor Locale sau alți cercetași, precum și persoane din afara organizației

(4) Consiliul Director are obligația să facă disponibile membrilor ONCR deciziile pe care le ia în cel mult 7 zile de la adoptare

(5) În cazul deciziilor luate prin mijloace informatice, acestea vor fi adoptate cu majoritatea simplă de voturi a tuturor membrilor aleși ai Consiliului Director, iar în ședințe cu majoritatea simplă a membrilor aleși prezenți.

(6) Consiliul Director documentează și arhivează toate discuțiile relevante pentru procesul decizional pentru fiecare decizie în parte.

(7) Absența președintelui sau a oricărui membru ales al Consiliului Director de la trei ședințe ordinare consecutive, precum și nerespectarea repetată a termenelor agreate prin regulamentul propriu în procesul decizional, atrage de la sine demiterea acestuia din Consiliul Director și completarea vacantelor conform prevederilor art.49.

Art. 49.

(1) În perioada dintre Adunările Generale sunt posibile cel mult trei înlocuiri în cadrul Consiliului Director, determinate de demisii, boală, deces sau sancțiune, folosindu-se candidații la Consiliul Director respinși la ultima Adunare Generală de alegeri dar care au îndeplinit 50%+1 voturi, în ordinea descrescătoare a voturilor obținute, modificări care vor fi supuse aprobării la prima Adunare Generală a ONCR.

(2) În situația în care niciunul dintre aceștia nu va accepta funcția, CD va funcționa cu numărul de membri rămași până la prima Adunare Generală când vor fi organizate alegeri pentru completarea CD. În situația înlocuirii a mai mult de 3 membri ai CD, sau în situația în care rămân mai puțin de 4 membri în CD, acesta va convoca Adunarea Generală extraordinară pentru alegerea unui nou CD.

(3) Nu se consideră un mandat în sensul art. 33 mandatele asumate în condițiile Art. 49. punctele (1) și (2).

(4) În cazul vacanței funcției de președinte, interimatul acestei responsabilități este preluat de către vicepreședinte, până la următoarea Adunare Generală anuală, când va fi ales un președinte interimar, care va asigura exercițiul mandatului curent până la noile alegeri din următoarea Adunare Generală trienală.

Art. 50. Întâlnirile Consiliului Director

(1) Consiliul Director se întrunește în ședință ordinară trimestrială, sau extraordinară, de câte ori este nevoie, în persoană, virtual sau hibrid (atât în persoană cât și virtual).

(2) Data ședinței Consiliului Director și ordinea de zi propusă vor fi anunțate membrilor Consiliului, de către secretarul Consiliului, cu cel puțin 7 zile înainte de data întâlnirii, sau un termen mai scurt, agreat în unanimitate pentru fiecare întâlnire de către membri aleși ai Consiliului.

(3) Prezența a 3/4 din totalul membrilor aleși constituie cvorumul necesar desfășurării ședinței.

(4) Ședințele Consiliului Director sunt conduse de președinte, iar în lipsa acestuia de vicepreședinte.

(5) Consiliul Director poate decide participarea la ședințe, în funcție de conținutul ordinii de zi, a unor alte persoane, definite în Art. 48.

(6) După fiecare ședință, Consiliul Director va aduce la cunoștința Centrelor Locale, prin secretariatul Echipei Executive, un document rezumativ cu privire la problemele discutate, în cel mult 14 zile.

Art. 51. Organizarea structurii executive

(1) Activitatea Consiliului Director este susținută de membrii Echipei Executive.

(2) Consiliul Director stabilește direcțiile generale de implementare ale obiectivelor strategice, pe care Directorul Executiv le transpune în planul operațional.

(3) Directorul Executiv stabilește structura Echipei Executive necesară pentru a-l duce la îndeplinire, formând echipe, grupuri de lucru sau poziții după nevoie.

(4) Planul operațional și structura Echipei Executive sunt aprobate de către Consiliul Director.

(5) Persoanele din structura executivă vor fi coordonate de Directorul Executiv direct sau prin delegare și vor funcționa după reguli stabilite de acesta.

(6) Coordonatorii naționali urmăresc constant activitatea Echipei Executive și se asigură că rezultatele acesteia se încadrează în strategia ONCR.

Art. 52. Consiliul Director are următoarele atribuții:

a. convoacă Adunarea Generală.

b. urmărește și controlează execuția bugetară pe anul în curs, rectifică la nevoie bugetul anului în curs, aprobă propunerea de buget pentru anul următor.

c. decide asupra obiectivelor și bugetului proiectelor naționale.

d. elaborează planul de acțiune anual și trienal, în colaborare cu Directorul Executiv.

e. decide bugetul de funcționare a structurilor naționale, în limitele bugetului ONCR.

f. aprobă raportul de activitate anual și trienal, pe baza propunerilor Echipei Executive.

g. aprobă structura pe responsabilități a Echipei Executive, angajările personalului retribuit, fișele de post și fondul de salarii.

h. decide conținutul contractului de management al Directorului Executiv și controlează activitatea acestuia.

i. numește dintre membrii săi Coordonatorii Naționali pentru fiecare obiectiv strategic.

j. emite decizii de autorizare și suspendare a Centrelor Locale, avizează propunerile de înființare și desființare a Centrelor Locale.

k. aprobă componența Consiliului Centrelor Locale, pe baza procesului verbal al Adunării Generale de alegeri ale Centrelor Locale respective.

l. propune rezoluții Adunării Generale.

m. aprobă, la propunerea Comisarului Internațional, componența contingentelor de cercetași români pentru participarea la activități internaționale externe.

n. prezintă Adunării Generale evaluări asupra activităților naționale.

o. este responsabil de îndeplinirea obiectivelor strategice și a hotărârilor Adunării Generale.

p. întocmește planul calendarului cu principalele acțiuni pentru anul următor.

q. întocmește protocoale de colaborare cu alte organizații.

r. asigură permanent și operativ relațiile cu organele administrației centrale, sau alte organizații din țară, precum și legăturile cu alte organizații cercetășești din întreaga lume, Regiunea Europeană și OMMS.

s. în caz de litigiu cu mediul extern, desemnează un reprezentant pentru apărarea intereselor ONCR.

t. propune Adunării Generale acordarea de distincții și titluri de onoare.

u. propune candidați pentru organismele OMMS sau cele europene și regionale.

v. stabilește componența delegațiilor Consiliului Director care reprezintă organizația în țară și străinătate, primind apoi o informare asupra problemelor discutate.

x. aprobă proiectele Centrelor Locale, care aduc un risc crescut organizației, conform limitelor definite în IEDLOC, oferind un răspuns solicitărilor de acest gen în cel mai scurt timp posibil.

y. aprobă documentele fundamentale (statut) ale tuturor Centrelor Locale pentru a-și obține personalitatea juridică și orice altă modificare a acestora, ulterior dobândirii personalității juridice, cu excepția modificărilor organelor de conducere.

z. numește Responsabilul SfH Național și aprobă, la recomandarea Responsabilului SfH Național, componența Echipei Naționale de Safe from Harm (SfH), pentru un mandat de 3 ani.

aa. decide asumarea sau respingerea rapoartelor comisiilor de anchetă primite de la Echipa Națională SfH, care conțin și propuneri de sancționare a membrilor din ONCR; în cazul unei respingeri, Echipa Națională SfH trebuie să refacă ancheta cu o altă comisie.

bb. aprobă procedurile de lucru pentru toate structurile ONCR

Art. 53. Atribuțiile Președintelui, Vicepreședintelui, Comisarului Internațional și Coordonatorilor Naționali sunt prezentate în Regulament.

Art. 54. Deciziile Consiliului Director, contrare legii, actului constitutiv sau Statutului ONCR pot fi atacate în justiție, în condițiile prevăzute la art. 43.

Secțiunea C - Comisia Națională de Cenzori

Art. 55. Comisia Națională de Cenzori este formată din trei membri (din care doi sunt membri ONCR) aleși de Adunarea Generală conform procedurii prezentate la art. 41. și are atribuții în controlul financiar al structurilor decizionale și executive. Imediat după investirea în funcție, comisia își alege un președinte, care va coordona și răspunde de organizarea activității comisiei.

Art. 56. Comisia Națională de Cenzori asigură controlul financiar intern al asociației, având următoarele atribuții:

- a. verifică modul în care sunt administrate finanțele și patrimoniul asociației, și respectarea legalității în întocmirea documentelor financiar-contabile.
- b. întocmește rapoarte trimestriale și le prezintă Consiliului Director.
- c. întocmește rapoarte anuale și le prezintă Adunării Generale.

Art. 57. În cazul constatării unor nereguli comise de Directorul Executiv, Comisia Națională de Cenzori are obligația de a sesiza Consiliul Director.

Art. 58. Comisia Națională de Cenzori funcționează în baza unui Regulament intern, aprobat de Adunarea Generală (Anexa 3).

Secțiunea D - Comisia de Etică, Disciplină și Statut

Art. 59. Comisia de Etică, Disciplină și Statut are scopul de a asigura standardele etice în ONCR, prin verificarea situațiilor în care se încalcă Statutul și Regulamentul și Legea Cercetașului, la solicitarea justificată a unor alte structuri ONCR sau a unor membri, prin intermediul unei comisii de analiză, fără a se putea autosesiza.

Art. 60. Componenta Comisiei de Etică, Disciplină și Statut este următoarea:

- a. Comisia Permanentă, alcătuită din 4 cercetași aleși de Adunarea Generală prin votul secret a două treimi din AG;
- b. un grup de voluntari, numiți de Centrele Locale pentru a lua parte la analizarea diferitelor situații;
- c. un secretar general care se ocupă de partea administrativ - logistică.

Art. 61. Comisia Permanentă:

- a. Este formată din 4 membri adulți (lideri, scouteri sau alumni) ai organizației;
- b. Se alege prin votul secret a 2/3 din AG, pentru un mandat de 4 ani, cu schimbare treptată: mandatele a doi dintre membri se suprapun pentru doi ani cu mandatele celorlalți doi membri, în așa fel încât întotdeauna există în Comisia Permanentă membri cu măcar 2 ani experiență;
- c. în cazul demisiei, destituirii sau decesului unui membru al Comisiei Permanente, Consiliul Director va numi un membru interimar pentru completarea Comisiei, care va asigura exercițiul mandatului curent până la următoarea Adunare Generală, în care se organizează alegeri pentru ocuparea poziției vacante;

Art. 62. Atribuțiile Comisiei Permanente:

- a. Analizează în prealabil orice sesizare făcută către Comisia de Etică, Disciplină și Statut;
- b. Decide componența grupului de voluntari pentru comisiile de analiză;
- c. Decide componența comisiilor de analiză și definește un mandat explicit cu privire la care sunt faptele / aspectele pe care acestea trebuie să le stabilească / analizeze;
- d. Poate solicita, la nevoie, reluarea procedurilor de la început, în orice moment al analizei, invocând și dovedind următoarele motive: informații noi, vicii de procedură, probleme de imparțialitate;
- e. În situația în care unul sau mai mulți membri din Consiliul Director sunt subiectul unei sesizări, Comisia de Etică, Disciplină și Statut mandatează o comisie de anchetă potrivită contextului, în funcție de încadrarea acțiunii/ comportamentului, comisie formată din responsabili Safe from Harm sau membri ai Comisiei Permanente, aleși aleatoriu;
- f. În cazul în care un membru al Comisiei Permanente este verificat, indiferent dacă este vorba despre verificarea activității acestuia în cadrul Comisiei sau despre orice alte acțiuni, dar care nu țin de domeniul Safe from Harm, Comisia de analiză va fi alcătuită din 3 persoane care nu fac parte din Comisia Permanentă sau din Consiliul Director, dar care îndeplinesc toate criteriile cerute membrilor Comisiei Permanente;
- g. Decide aplicarea cu caracter obligatoriu a recomandărilor și sancțiunilor stabilite de comisiile de anchetă.

Art. 63. Secretarul Comisiei de Etică, Disciplină și Statut:

- a. este un membru al Echipei Executive care contribuie la buna desfășurare administrativă a Comisiei de Etică, Disciplină și Statut, sub coordonarea Directorului Executiv;
- b. poate avea o echipă mai mare, în funcție de nevoie, către care să delege din atribuții;
- c. este numit (sau este angajat) de Echipa Executivă, la recomandarea Comisiei Permanente;
- d. are rolul de a contribui la rezolvarea corespondenței și relaționarea între structuri, necesară funcționării Comisiei;
- e. primește solicitările, plângerile și sesizările destinate Comisiei de Etică, Disciplină și Statut, pe care le pregătește și le transmite apoi către Comisia Permanentă;
- f. stabilește aleator comisia de analiză și comunică membrilor ei că au această responsabilitate, după ce Comisia Permanentă ia o decizie cu privire la calitatea solicitării, în cazul în care se confirmă nevoia de verificări suplimentare;
- g. gestionează recuzări sau orice alte probleme de acest fel.
- h. În lipsa unui Secretar, sarcinile sale revin la membrii Comisiei Permanente.

Art. 64. Grupul de voluntari pentru comisiile de analiză:

- a. Centrele Locale pot propune unul sau mai mulți membri pentru Comisia de Etică, Disciplină și Statut care vor alcătui grupul de voluntari pentru comisiile de analiză;
- b. componența acestui grup este comunicată către toate Centrele Locale;

c. Centrele Locale pot ridica întrebări sau se pot opune argumentat la numirea membrilor, informând Secretarul Comisiei;

d. pentru candidatura pentru acest grup, se aplică aceleași condiții ca pentru Comisia Permanentă cu două excepții:

(1) sunt acceptați și seniori, însă numai pentru comisii de analiză pentru situații de etică și disciplină, nu și pe cele legate de statut;

(2) vârsta minimă acceptată este 21 de ani, caz în care vechimea în cercetășie este minimum 7 ani.

Art. 65. Atribuțiile Comisiei de Etică, Disciplină și Statut sunt următoarele:

a. Asigură standardele etice în activitatea organizației;

b. Verifică, la solicitarea justificată a unor alte structuri ONCR sau a unor membri, situațiile în care se încalcă Statutul și Regulamentul sau Legea Cercetașului

c. Nu se poate autosesiza;

c. Gestionează grupul de voluntari numiți de Centrele Locale pentru a lua parte la analizarea diferitelor situații și comisii de analiză;

d. Mediază conflictele între structurile ONCR (locale și naționale) sau între membri și structuri ONCR;

e. Preia apelurile făcute de cercetași la decizii ale Consiliilor Centrelor Locale care necesită o analiză detaliată și care nu sunt de competența echipei Safe from Harm;

Art. 66. Caracteristicile și atribuțiile comisiilor de analiză

a. au o vârstă medie de minim 24 de ani

b. analizează și cercetează situația preluată, conform mandatului, întocmește un raport al activității sale, ce include faptele, concluziile și recomandările pentru părțile implicate, asigurând transparența acțiunilor întreprinse prin informarea părților implicate, a Centrelor Locale și structurilor naționale;

c. Propune Comisiei Permanente aplicarea cu caracter obligatoriu a recomandărilor și sancțiunilor rezultate din analiza pe care le face, conform Regulamentului;

d. Face propuneri de modificare a Statutului și Regulamentului, argumentat și cu avizul Consiliului Director, în vederea unor corecții sau adăugarea unor mențiuni suplimentare pentru o aplicare mai bună a prevederilor existente sau pentru a le îndrepta;

e. Analizează și decide asupra situațiilor excepționale în limitele Statului, Regulamentului și procedurii proprii de lucru.

Secțiunea E - Echipa Executivă

Art. 67. Echipa Executivă este structura responsabilă cu implementarea tuturor rezoluțiilor Adunării Generale și a Deciziilor Consiliului Director.

Art. 68. Echipa executivă este condusă de către Directorul executiv, care este angajat prin concurs, în conformitate cu legile în vigoare, de către Consiliul Director. Directorul executiv nu poate fi membru al unui partid politic.

Art. 69.

(1) Echipa Executivă are în componere personal angajat cu contract de muncă și membri voluntari, cu atribuții executive pentru diferite zone de responsabilitate, în funcție de prioritățile strategice adoptate de Adunarea Generală.

(2) Structura și componența Echipei Executive sunt stabilite de Directorul Executiv, și aprobate de Consiliul Director.

(3) Directorul Executiv poate modifica structura și componența Echipei Executive în vederea implementării planului operațional agreeat cu Consiliul Director, după necesități și posibilități, cu acordul Consiliului Director.

Art. 70. Atribuțiile Echipei Executive sunt următoarele:

- a. asigură buna funcționare a activității ONCR pe parcursul unui mandat.
- b. ține evidența centralizată a Centrelor Locale, atât a membrilor cât și a cotizațiilor.
- c. sprijină activitatea Coordonatorilor Naționali.
- d. elaborează propunerea de buget anual al ONCR pe baza bugetelor stabilite de către Coordonatorii Naționali.
- e. pregătește din punct de vedere administrativ ședințele Consiliului Director și întâlnirile Echipelor Naționale.
- f. elaborează lunar sau ori de câte ori este necesar, rapoarte de activitate, pe care le trimite membrilor Consiliului Director sau le prezintă în ședințele acestuia.
- g. asigură comunicarea eficientă, la nivel național, prin intermediul secretariatului.
- h. sprijină funcționarea Centrelor Locale.
- i. verifică îndeplinirea condițiilor prevăzute în Regulament cu privire la autorizarea, înființarea, suspendarea și desființarea Centrelor Locale, punând aceste informații la dispoziția secretarului CD.
- j. ține evidența membrilor și Centrelor Locale ale ONCR.
- k. asigură funcționarea secretariatului ONCR din sediul Consiliului Director.
- l. asigură multiplicarea documentelor ONCR periodice, a pliantelor, broșurilor etc, și distribuirea lor utilizatorilor.
- m. gestionează finanțele și patrimoniul ONCR.
- n. produce și/ sau distribuie (contra cost) însemne, uniforme și alte materiale cercetășești.
- o. facilitează participarea membrilor ONCR la activități cercetășești naționale și internaționale.
- p. asigură legătura funcțională dintre Consiliul Director și Centrele Locale.
- q. sprijină și încurajează participarea Centrelor Locale la viața asociativă prin proiecte, evenimente, seminarii, etc.
- r. pregătește Adunarea Generală, pe baza deciziilor și sub îndrumarea Consiliului Director.

s. elaborează, înainte de ședința trienală a Adunării Generale, planul trienal de acțiune pe baza recomandărilor Coordonatorilor Naționali.

t. primește și verifică rapoartele de activitate anuale, rapoartele financiare și patrimoniale ale Centrelor Locale și le arhivează.

u. elaborează procedurile de lucru ale ONCR pe care le supune aprobării Consiliului Director.

v. propune planuri operaționale pentru aprobare Consiliului Director pe baza obiectivelor strategice stabilite de acesta.

Art. 71. Echipa Executivă este subordonată ierarhic Consiliului Director și nemijlocit președintelui ONCR.

Funcții la nivel național

I. Funcții decizionale

- a. președintele ONCR
- b. vicepreședintele ONCR
- c. comisarul internațional
- d. coordonatorii naționali

II. Funcții executive

- a. directorul executiv
- b. trezorerul
- c. membrii Comisiei Naționale de Cenzori

a. Președintele ONCR

Art. 72. Președintele ONCR este membru al Consiliului Director, fiind ales de Adunarea Generală conform procedurii prezentate la art. 39.

Art. 73. Atribuțiile președintelui ONCR sunt următoarele:

- a. prezidează lucrările Adunării Generale.
- b. convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director.
- c. reprezintă ONCR la nivel local, național și internațional, în relațiile cu instituțiile publice și organizațiile neguvernamentale.
- d. elaborează, în colaborare cu Directorul Executiv și propune Consiliului Director, bugetul anual al ONCR.
- e. semnează deciziile Consiliului Director și documentele încheiate între ONCR și alte structuri naționale sau internaționale.
- f. ca ordonator principal de credite, semnează alături de Directorul Executiv, documentele financiare ale ONCR, conform prevederilor din cap. IV.
- g. răspunde nemijlocit de întreaga activitate a personalului retribuit al ONCR.

b. Vicepreședintele ONCR

Art. 74. Vicepreședintele ONCR este membru al Consiliului Director, ales de Adunarea Generală conform procedurii prezentate la art. 40 și art. 45 (3).

Art. 75. Atribuțiile vicepreședintelui ONCR sunt următoarele:

a. preia și îndeplinește atribuțiile președintelui ONCR, când acesta este în imposibilitatea de a și le exercita. Acolo unde se cunoaște dinainte imposibilitatea de exercitare a atribuțiilor, președintele împuternicește în scris transferul de atribuții.

b. convoacă și prezidează ședințele Consiliului Director în absența președintelui.

c. Comisarul Internațional

Art. 76. Comisarul Internațional este membru al Consiliului Director și are următoarele atribuții:

a. informează Consiliul Director și, după caz, Șefii Centrelor Locale asupra activităților cercetășești organizate de Biroul European sau Biroul Mondial al Mișcării Scout, prezentând materiale elaborate de aceste două instanțe și evenimentele scout internaționale.

b. informează Biroul European, la cererea acestuia, asupra activității ONCR, prin rapoarte și alte materiale informative.

c. solicită Biroului European sprijin financiar, logistic, uman și materiale documentare atunci când resursele interne sunt insuficiente.

d. întreține legătura cu organizațiile cercetășești din exteriorul țării, informându-le asupra activităților cercetășești cu caracter internațional organizate în România.

e. difuzează Consiliului Director și Centrelor Locale informații provenite de la organizații cercetășești externe.

f. propune Consiliului Director organizarea de activități cercetășești cu caracter internațional și participă la desfășurarea acestora.

g. propune spre aprobare Consiliului Director componența nominală a grupurilor de cercetași care participă la activități internaționale în exteriorul țării și confirmă calitatea acestora de membri ai ONCR și îndeplinirea condițiilor de participare.

h. propune spre aprobare Consiliului Director componența nominală a delegaților români care reprezintă ONCR la diferite activități cercetășești externe.

d. Coordonatori Naționali

Art. 77. Coordonatorii Naționali sunt membri ai Consiliului Director care au diferite responsabilități legate de obiectivele strategice stabilite de Adunarea Generală; Aceștia se asigură de îndeplinirea obiectivelor atât prin definirea direcțiilor de implementare a acestora, cât și prin urmărirea continuă a gradului de implementare a proiectelor dezvoltate pe baza lor.

Art. 78. Responsabilii Naționali urmăresc implementarea de către echipele executive ale planurilor operaționale respective în vederea asigurării încadrării rezultatelor acestora în strategia ONCR.

Art. 79. Coordonatorii Naționali au dreptul de a controla, fiecare în sectorul său de responsabilitate, personal sau printr-un delegat, modul de desfășurare al activităților la nivel național sau local, și utilizarea resurselor financiare alocate.

e. Directorul Executiv

Art. 80.

(1) Directorul Executiv este angajat prin concurs, în conformitate cu legile în vigoare, de către Consiliul Director.

(2) Directorul Executiv candidează pentru un mandat de trei ani și este angajat cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată.

Art. 81. Atribuțiile Directorului Executiv sunt următoarele:

a. elaborează, împreună cu președintele, la finele fiecărui an, bugetul anual de venituri și cheltuieli pentru anul următor, pe baza propunerilor Coordonatorilor Naționali și Echipei Executive.

b. propune structura de personal, pe responsabilități, a Echipei Executive și componența nominală a acesteia.

c. angajează personal retribuit și semnează contractele de muncă ale acestuia.

d. elaborează fișele de post ale personalului retribuit din cadrul Echipei Executive.

e. gestionează activitatea Echipei Executive și răspunde de aceasta în fața Consiliului Director.

f. propune planul calendar anual cu principalele activități și urmărește îndeplinirea acestora.

g. angajează contabilul autorizat al asociației și asigură respectarea hotărârilor Adunării Generale, a deciziilor Consiliului Director, precum și a legislației în vigoare asupra exercițiului financiar și patrimonial al ONCR.

h. este ordonator de credite (are drept de semnătură autorizată pe conturile bancare ale ONCR, la nivel național).

i. convoacă și coordonează ședințele Echipei Executive.

j. asigură distribuirea corectă și eficientă a fondurilor ONCR, în funcție de necesități, în cadrul limitelor bugetare stabilite de Consiliul Director și aprobate de Adunarea Generală.

k. poate reprezenta ONCR în fața autorităților, partenerilor și organelor fiscale, pe baza și în limitele mandatului acordat de Consiliul Director și a atribuțiilor prevăzute în Statutul ONCR.

l. împreună cu președintele ONCR, poate reprezenta ONCR în fața Centrelor Locale, a liderilor naționali și locali, pe baza și în limitele mandatului acordat de Consiliul Director și a atribuțiilor prevăzute în Statutul ONCR.

f. Trezorerul

Art. 82. Trezorerul are următoarele atribuții:

a. verifică, împreună cu contabilul ONCR, gestiunea financiară a asociației.

b. elaborează și transmite structurilor locale instrucțiuni și formulare privind derularea activității financiar-contabile.

- c. prezintă trimestrial Comisiei Naționale de Cenzori rapoartele financiar-contabile ale asociației, în vederea controlului financiar intern.
- d. verifică periodic modul de folosire al fondurilor ONCR.
- e. supune spre aprobare Consiliului Director cheltuielile financiare care necesită sume mari de bani.
- f. se informează permanent asupra situației conturilor ONCR.
- g. îndeplinește orice alte atribuții din domeniul financiar-contabil stabilite de Consiliul Director.

Art. 83. Trezorerul este numit în funcție de Consiliul Director, este subordonat direct acestuia și are obligația de a participa, fără drept de vot, la ședințele Consiliului Director.

Secțiunea F - Structuri locale

=====

Art. 84. La nivel local, ONCR are

(1) filiale, denumite Centre Locale. Acestea au nume proprii și se înființează de către ONCR, ca urmare a hotărârii Adunării Generale și a deciziei Consiliului Director.

(2) grupuri de cercetași, structuri locale fără personalitate juridică care există exclusiv sub mentoratul și răspunderea administrativă a unui Centru Local sau a Consiliului Director. Acestea au nume proprii și se înființează de către ONCR, la inițiativa membrilor, prin votul Adunării Generale a Centrului Local mentor sau al Consiliului Director, pentru grupurile de cercetași care sunt gestionate direct de acesta.

F1 - Centrul Local

Art. 85. Centrul Local este alcătuit, din punct de vedere organizatoric, din patrulare și unități, structurate pe ramuri de vârstă (lupișori, temerari, exploratori, seniori) și membrii acestora pot purta uniformă și însemne specifice.

La activitățile naționale sau internaționale, membrii ONCR poartă uniforma de culoare bej;

Art. 86. Patrula este formațiunea de bază, formată din 4 - 9 cercetași din aceeași ramură de vârstă, având un șef de patrulă ales din rândul membrilor săi. În patrulă, fiecare membru are un rol definit în funcție de programul specific pentru ramura de vârstă din care face parte. Patrula are ca simbol un fanion, în forma unui triunghi isoscel (baza 40 cm și înălțimea 25 cm).

Art. 87. Unitatea este structura compusă din 2 – 5 patrulare din aceeași ramură de vârstă. Unitatea este îndrumată de un lider adult ales de către membrii unității, pe baza propunerilor făcute de Consiliul Centrului Local.

Art. 88. Condițiile minime pe care trebuie să le îndeplinească un lider adult pentru a fi șef de unitate sunt: vârsta de cel puțin 18 ani și participarea la minim două stagii de formare de bază.

Șeful de unitate numește până la maxim patru lideri adulți, care îl ajută în implementarea propunerii educative a ONCR la nivelul unității.

Responsabilitățile Șefului de unitate sunt prevăzute în fișa postului, al cărei conținut este stabilit de Consiliul Director.

Art. 89. Cercetașii care depășesc vârsta de 18 ani, nu își desfășoară activitatea ca seniori și nu își asumă nicio responsabilitate educativă, organizatorică sau administrativă în cadrul ONCR, pot opta pentru a deveni alumni.

Art. 90. Centrul Local este o structură organizatorică formată din cel puțin două patrule (minim 25 de membri, din care cel puțin 3 lideri) a căror activitate este integrată într-o strategie locală comună.

Într-o localitate pot funcționa mai multe Centre Locale, în limita respectării prevederilor Statutului și Regulamentului.

În cazul în care se solicită înființarea unui Grup Candidat ca urmare a retragerii din Centrul Local existent a unor lideri și cercetași, aceasta nu va fi pusă în discuție decât după cercetarea de către Consiliul Director sau comisia desemnată de acesta a împrejurărilor care au determinat această situație.

(1) În cazul în care un Centru Local, ca urmare a hotărârii Adunării Generale a Centrului Local se divizează, grupul nou este propus Adunării Generale a ONCR pentru constituire.

(2) În cazul divizării, se împarte întregul patrimoniu al Centrului Local între Centrul local existent și Centrul Local nou, care ia astfel ființă.

(3) După divizare atât Centrul Local existent, cât și Centrul local nou format, devin Centre Locale de Nivel 1 și pot trece prin evaluarea IEDLOC în vederea trecerii la Nivelul 2 după minim 1 an de zile de la divizare.

Art. 91.

(1) Centrele Locale sunt organizate pe categorii de responsabilitate, în 3 categorii, după cum urmează: Nivelul 1 - Centre Locale în dezvoltare, Nivelul 2 - Centre Locale stabile și Nivelul 3 - Centre Locale puternice, conform criteriilor definite în Anexa (4), IEDLOC

(2) Centrele Locale trec de la un nivel la altul când îndeplinesc criteriile de definire a nivelului la care își doresc să treacă, sau când nu mai îndeplinesc criteriile de definire a nivelului în care se găsesc, doar după trecerea prin procesul de evaluare IEDLOC (definit în anexă) care determină nivelul la care trec. Atât Centrele Locale cât și Consiliul Director pot solicita procesul de evaluare.

(3) Centrele Locale care au minim 1 an de la înființare pot deveni Centre Locale de nivel 2 (dacă îndeplinesc criteriile minime) și pot mentora un Grup Extern. Centrele Locale care au minim 2 ani de la înființare și îndeplinesc criteriile minime pot deveni Centre locale de nivel 3 și pot mentora mai multe Grupuri externe simultan.

Art. 92. Atribuțiile Centrului Local sunt următoarele:

- a. coordonează activitatea membrilor structurii la nivel local
- b. facilitează activitățile desfășurate de cercetași
- c. identifică și gestionează resursele materiale și financiare
- d. reprezintă membrii (asociații) în cadrul Adunării Generale
- e. asigură comunicarea membrilor structurii locale cu ceilalți membri ai ONCR sau cu structurile acesteia.

Art. 93. Autonomia decizională a structurilor organizatorice ale ONCR (patrulă, unitate, Centru Local) este garantată prin Statutul ONCR și acestea au dreptul să decidă în toate domeniile de activitate la nivelul respectiv, fără a fi influențate sau constrânse de structurile superioare, dar în limita respectării:

- a. prevederilor Statutului și Regulamentului ONCR
- b. hotărârilor Adunării Generale
- c. deciziilor Consiliului Director

Art. 94. Pentru a evita suprapunerea de nume, identificarea structurilor locale ale ONCR este următoarea:

- a. patrula poartă un nume ales de membrii săi în cadrul unității
- b. unitatea poartă un nume ales de membrii săi în cadrul Centrului Local
- c. Centrul Local se identifică prin numele localității, dar are și un nume ales de către liderii locali

Art. 95. Dacă într-o localitate nu sunt întrunite condițiile de înființare a unui Centru Local, cercetașii se organizează într-o unitate care va funcționa în cadrul unui Centru Local din apropiere, având aceleași drepturi și obligații ca și celelalte unități din acel centru.

Art. 96. Procedura de înființare a unui Centru Local este următoarea:

(1) existența unui Grup Candidat format din cel puțin 5 adulți și 20 de copii/ tineri, care se întrunesc și își exprimă dorința de a deveni cercetași, care se materializează prin întocmirea unui proces verbal înaintat Consiliului Director.

(2) pentru a le clarifica relația cu ONCR, aceste grupuri se numesc Grupuri Candidat

(3) Procesul Verbal conține adresa sediului și componența Consiliului de conducere, plus documente anexe (lista de membri, datele personale ale membrilor din conducere, dovada de spațiu).

(4) pe baza procesului verbal și documentelor anexe, Consiliul Director emite o autorizație provizorie de funcționare, valabilă până la prima Adunare Generală, dar nu mai puțin de șase luni.

(5) pentru această perioadă, Grupul Candidat are următoarele obligații:

- a. să organizeze activități conforme cu metoda și principiile cercetășești
- b. să trimită Consiliului Director evaluări asupra activităților desfășurate
- c. să plătească cotizația

Art. 97.

(1) Centrul Local se consideră legal constituit după înscrierea în Registrul asociațiilor și fundațiilor, în baza deciziei de înființare, emise de către Consiliul Director, pe baza hotărârii Adunării Generale.

(2) Condițiile necesare de îndeplinit sunt următoarele:

- a. să cuprindă cel puțin două patrule (25 membri din care cel puțin 3 lideri)
- b. să fi îndeplinit cel puțin criteriile minime pentru Nivelul 1 - Centre Locale în dezvoltare, în evaluarea IEDLOC.
- c. în cazul Grupurilor externe care cer să devină Centre Locale este necesară recomandarea din partea Centrului Local Mentor.

(3) Centrele Locale astfel înființate au personalitate juridică. Filiala se constituie prin hotărârea Adunării Generale a ONCR. Personalitatea juridică se dobândește de la data înscrierii filialei în Registrul asociațiilor și fundațiilor.

(4) Toate Centrele Locale la înființare semnează un contract cu ONCR, prin reprezentantul legal, în numele entității, prin care primesc susținerea organizației pentru a-și desfășura activitatea și a reprezenta local ONCR, drepturi care pot fi suspendate de Consiliul Director și retrase de Adunarea Generală.

(5) Formatul contractului este decis de Consiliul Director și conține minimum următoarele elemente: numele și logo-ul entității, drepturile și obligațiile Centrelor Locale, informații despre reprezentarea cercetașiei (misiunea, viziune, valori, reguli de brand etc.), angajamentul față de formare, angajamentul față de implicarea în comunitate, asumarea respectării Regulamentului, Statutului și a deciziilor AG și CD și condițiile de reziliere a contractului, fără a se limita la acestea.

Art. 98.

(1) Hotărârea Adunării Generale de înființare a unui Centru Local expiră într-un an.

(2) Dacă un grup care a obținut hotărârea Adunării Generale de înființare ca Centru Local nu reușește să finalizeze procesul pentru obținerea personalității juridice în acest termen, Centrul Local trebuie să se prezinte în fața Adunării Generale pentru a obține prelungirea acestui termen, tot în baza criteriilor de la Art. 88 alineatul 2.

Art. 99. Drepturile și obligațiile Centrelor Locale sunt următoarele:

a. dreptul de a participa la lucrările Adunării Generale: delegații tuturor Centrelor Locale; delegații Centrelor Locale suspendate și ai Grupurilor Candidat nu au drept de vot.

b. dreptul de a participa la activități internaționale: membrii tuturor Centrelor Locale legal înființate, asupra cărora nu sunt aplicate sancțiuni disciplinare.

c. dreptul de a participa la activități naționale: membrii tuturor Centrelor Locale, asupra cărora nu sunt aplicate sancțiuni disciplinare; Grupurile Externe, numai sub îndrumarea Centrului Local mentor.

d. dreptul de eligibilitate pentru structuri naționale: membrii Centrelor Locale legal înființate și care întrunesc condițiile de la art. 31.

f. obligația de a depune situația financiară anuală și alte documente la administrația financiară de care aparțin, conform legilor în vigoare, precum și trimiterea unui raport financiar anual (pe baza acestor documente) către Consiliul Director.

h. obligația de a vira cuantumul cotizațiilor în contul ONCR: toate Centrele Locale.

i. obligația de a prezenta Echipei Executive un raport anual de activitate: toate Centrele Locale; termenul limită de trimitere a raportului este data de 31 ianuarie a anului următor calendaristic.

j. obligația de a organiza Adunarea Generală a Centrului Local: toate Centrele Locale

k. obligația de a declara la Adunarea Generală a Centrului Local patrimoniul și numărul de membri: toate Centrele Locale.

l. obligația de a cere aprobarea Consiliului Director pentru desfășurarea de proiecte care au potențialul de a crea riscuri pentru întreaga organizație, conform condițiilor definite în Anexa IEDLOC.

m. Centrele Locale se pot asocia în rețele informale, conform Anexei 7.

n. obligația de a desfășura doar proiecte care, prin specificul lor, să se încadreze în desfășurarea programului educativ cercetălesc pentru membrii Centrului Local sau să aducă Centrului Local resursele necesare pentru a îndeplini același scop. Se acordă o perioadă de 3 ani de la adoptare pentru alinierea Centrelor Locale cu această obligație, exclusiv pentru proiectele asumate la momentul adoptării.

Art. 100.

(1) Plata cotizațiilor Centrelor Locale către ONCR se efectuează anual.

(2) Termenul limită de plată a cotizațiilor anuale este data de 31 ianuarie a anului cercetălesc în curs.

(3) Plata cotizațiilor se efectuează prin delegat, mandat poștal sau virament, conform unei proceduri definite de Echipa Executivă.

Art. 101. Forul de conducere al Centrului Local este Adunarea Generală a Centrului Local, fiind legal constituită în prezența a cel puțin 2/3 din membrii titulari ai centrului, care au împlinit 16 ani, au depus promisiunea și au cotizația plătită la zi. Alunni pot participa la Adunarea Generală ca invitați, fără a avea drept de vot.

Art. 102.

(1) Adunarea Generală ordinară are loc în fiecare an, înainte Adunării Generale naționale. Adunarea Generală pentru alegerea conducerii Centrului Local are loc din trei în trei ani.

(2) Pregătirea Adunării Generale ordinare intră în atribuția Consiliului Centrului Local.

(3) Deciziile se iau prin votul majorității simple.

(4) Adunarea extraordinară poate fi convocată de 1/2 din membrii cu drept de vot.

Art. 103. Adunarea Generală a Centrului Local are următoarele atribuții:

(1) anuale:

a. dezbate și aprobă raportul de activitate al Consiliului Centrului Local și al Cenzorului.

b. dă descărcare de gestiune persoanei învestite de Adunarea Generală cu acest drept (de regulă Șeful Centrului Local).

c. dezbate și aprobă planul de activități al Centrului Local pentru anul următor.

d. adoptă bugetul pentru anul următor și adoptă deciziile ce se impun.

e. stabilește valoarea cotizației, care nu poate fi mai mică decât cuantumul decis de Adunarea Generală a ONCR.

f. stabilește valoarea taxei de înscriere, care nu poate depăși valoarea cotizației pe un an decisă la punctul e.

g. Decide dizolvarea voluntară a Centrului Local filială sau hotărăște predarea personalității juridice unui alt Centru Local sucursală, în cazul în care îndeplinește condițiile și urmează procedura prevăzută în Anexa nr. 9 acestui Regulament.

(2) triennale:

a. toate atribuțiile Adunării Generale anuale.

b. evaluează individual și colectiv activitatea conducerii locale, a cărei mandat se încheie.

c. evaluează implementarea obiectivelor strategice locale pentru ultimii trei ani.

d. alege Consiliul Centrului Local și Cenzorul (Cenzorii).

e. dezbate și aprobă obiectivele strategice locale pentru următorii trei ani.

Art. 104.

(1) Între sesiunile Adunării Generale, conducerea centrului este exercitată de Consiliul Centrului Local.

(2) La nivelul fiecărui Centru Local, componența Consiliului Centrului Local este decisă de Adunarea Generală, fără a se încălca prevederile Statutului ONCR, cu recomandarea unui minim de 4 membri, pe lângă șeful Centrului Local

(3) Membrii Consiliului Centrului Local sunt membri adulți ai Centrului Local

(4) Atribuțiile membrilor Consiliului Centrului Local sunt prevăzute în fișele de post, care se stabilesc și se aprobă de Adunarea Generală a fiecărui Centru Local.

(5) Consiliul Centrului Local se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la convocarea Șefului de centru, iar deciziile se iau cu votul majorității simple.

Art. 105. Consiliul Centrului Local are următoarele atribuții:

a. asigură membrilor centrului un program bazat pe activități periodice.

b. încasează taxa de înscriere și cotizația și achită cota stabilită către ONCR.

c. prezintă semestrial (sau la cerere) informări către conducerea ONCR, referitoare la activitatea sa.

d. urmărește modul de folosire a fondurilor realizate și asigură o judicioasă folosire a bazei materiale.

e. aprobă participarea cercetașilor la evenimente în afara Centrului Local (naționale, internaționale, externe, de colaborare cu alte Centre Locale).

f. numește dintre membrii adulți ai centrului local cel puțin un Responsabil Local de Safe from Harm, conform prevederilor Politicii Safe from Harm.

Art. 106. Șeful Centrului Local este ales nominal de Adunarea Generală și trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții:

(1) este un membru titular al ONCR, care nu este sub efectul unei sancțiuni la momentul alegerilor

(2) a absolvit un stagiu pentru managementul Centrului Local

(3) are vârsta de minim 21 de ani

(4) în situații excepționale, Consiliului Director poate, în urma unui interviu, oferi o derogare de la punctul (3); candidații pentru funcția de Șef de Centru Local trebuie să aibă în această situație minim 18 ani.

Art. 107.

(1) Atribuțiile Șefului Centrului Local sunt prevăzute în fișa de post și sunt aprobate de Adunarea Generală a Centrului Local

(2) Șeful Centrului Local este responsabil cu implementarea deciziilor luate de Consiliul Centrului Local și reprezintă Centrul Local în interiorul și exteriorul ONCR.

(3) Pentru relațiile cu exteriorul ONCR, Șeful Centrului Local poate folosi titulatura de Președinte al Centrului Local.

Art. 108.

(1) Cenzorul (cenzorii - în număr de trei - pentru Centrele Locale cu mai mult de 100 de membri) este ales de Adunarea Generală a Centrului Local.

(2) Atribuțiile cenzorului (cenzorilor) sunt următoarele:

a. asigură controlul financiar intern al Centrului Local, verificând cheltuielile efectuate și situația patrimoniului centrului.

b. raportează Adunării Generale a centrului rezultatele activității sale.

(3) Cenzorul participă la ședințele Consiliului Centrului Local, fără drept de vot.

Art. 109.

(1) Dacă activitatea structurii stagnează sau este regresivă din motive obiective/ subiective imputabile unui lider, membrii Centrului Local pot propune Consiliului Centrului Local înlocuirea liderului respectiv.

(2) Dacă situația devine conflictuală și nu poate fi depășită la nivel local, membrii Centrului Local au dreptul de a sesiza în scris Consiliul Director, care va trata situația conform prevederilor art. 52, litera w sau Responsabilul Național de Safe from Harm, care acționează conform prevederilor Politicii Safe from Harm.

(3) Dacă din motive obiective un lider nu poate face față responsabilităților asumate, își va prezenta demisia, urmând a fi înlocuit prin decizia organului colegial din care face parte.

Art. 110.

(1) Centrul Local poate fi desființat sau dizolvat în următoarele situații:

a. Voluntar - În baza Hotărârii Adunării Generale a Centrului Local;

b. De drept - În condițiile prevăzute de lege sau prin hotărârea judecătoreii;

c. În baza hotărârii Adunării Generale a ONCR, potrivit art. 110 punctul (2) din

Regulament.

(2) Centrul Local poate fi desființat sau dizolvat în cazul în care este îndeplinită cel puțin una din următoarele condiții:

a. desfășurarea unei activități contrare statutului ONCR, a atribuțiilor prevăzute la art. 92 și încălcarea principiilor cercetășești.

b. desfășurarea sau încurajarea unor activități care prejudiciază prestigiului și intereselor ONCR.

c. neremedierea situației care a determinat sancționarea prin suspendare (vezi cap. Sanțiuni).

d. Centrul Local nu se prezintă la trei Adunări Generale consecutive, indiferent dacă are sau nu are drept de vot la acele Adunări Generale. În această situație, Consiliul Director propune desființarea sau dizolvarea/lichidarea în a treia Adunare Generală consecutivă. Dacă în cea de-a 3-a Adunare Generală Centrul Local este prezent, la începutul Adunării Generale se elimină punctul de pe Ordinea de Zi privind propunerea de desființare.

e. În baza art. 52, lit. w. din Regulamentul ONCR, în urma unei anchete și întocmirii unui raport de către Comisia desemnată de Consiliul Director, se constată că activitatea Centrului Local urmărește un alt scop decât cel pentru care a fost constituit

(3) Procedura de desființare a Centrelor Locale sucursale urmează etapele:

a. Adunarea Generală a ONCR hotărăște desființarea sucursalei ca urmare a propunerii Consiliului Director.

b. Consiliul Director emite decizia de desființare care se transmite sucursalei respective în termen de maxim 10 zile de la data hotărârii Adunării Generale.

c. Echipa Executivă, în termen de o lună, va recupera ștampila, actele în original, va prelua în administrare patrimoniul și va închide contul bancar, rezolvând eventualele litigii existente.

d. Prin dizolvarea Centrului Local acesta va fi exclus din ONCR; în urma excluderii, asociația rezultată nu mai are dreptul de a se folosi de numele, sigla sau afilierea ONCR, și nu mai poate angaja asociația în niciun fel.

e. În baza art. 52, lit. w. din Regulamentul ONCR, în urma unei anchete și întocmirii unui raport de către Comisia desemnată de Consiliul Director, se constată că activitatea Centrului Local urmărește un alt scop decât cel pentru care a fost constituit.

(4) Procedura de dizolvare a Centrelor Locale (filiale) este prevăzută în Anexa nr. 8 acestui regulament, și este obligatorie în toate situațiile.

Art. 111. Centrele Locale care nu se supun procedurilor de desființare și dizolvare/lichidare vor răspunde în justiție

Art. 112. Centrele Locale pot mentora unul sau mai multe Grupuri de Cercetași, în următoarele condiții:

(1) Numărul de membri al Grupurilor de cercetași, în total, nu depășește 1/2 din numărul total de membri ai Centrului Local la momentul asumării Planului de Mentorat.

(2) Centrul Local a obținut acreditarea de Centru Local Mentor de la Consiliul Director

Art. 113. Acreditarea de Centru Local Mentor este conferită Centrelor Locale, la cerere, de către Consiliul Director, în urmă verificării următoarelor condiții:

(1) Centrul Local are lideri care au experiență relevantă și actuală în lucrul cu copii și tineri și în viața Centrului Local și care au parcurs, cu maxim un an înaintea obținerii acreditării, cursul de formare pentru mentoratul Grupurilor de Cercetași

(2) Dacă Centrul Local mentorează sau a mentorat în trecut Grupuri de Cercetași, acesta desfășoară / a desfășurat responsabil procesele respective, îndeplinind cu bună credință acțiunile din Planurile de Mentorat

(3) Centrul Local nu este sub efectul unei sancțiuni și are un istoric care îl recomandă pentru a fi mentor pentru Grupuri de Cercetași

(4) Centrul Local îndeplinește criteriile minime IEDLOC pentru mentorat

Art. 114. Acreditarea poate fi ridicată mai repede de termenul de doi ani dacă Centrul Local nu mai îndeplinește criteriile de acreditare.

Art. 115. Numărul de Grupuri de Cercetași pe care un Centru Local le poate mentora simultan este specificat în IEDLOC.

F2. Grupul de cercetași

Art. 116. Alcătuirea Grupului de Cercetași urmărește îndeaproape organizarea de Centru Local, definită la Art. 90.

Art. 117. În grupurile de Cercetași, una din unități (sau unitatea, în cazul în care există doar una) poate fi, prin excepție, formată dintr-o singură patrulă. Liderul care îndrumă unitatea trebuie să fie lider ONCR, dar poate să nu facă parte din Grupul de Cercetași; este ales de către membrii unității, în baza planului de mentorat și a propunerilor făcute de structura mentor.

Art. 118. Grupurile de Cercetași există exclusiv sub mentoratul și gestiunea administrativă a unei structuri mentor, care de regulă este un Centru Local care îndeplinește condițiile minime pentru această situație.

Art. 119. În situații excepționale, în care nu este posibilă arondarea la un Centru Local din proximitatea geografică, Consiliul Director poate:

(1) Împuternici orice alt Centru Local eligibil să mentoreze grupul de cercetași, cu acordul acelui Centru Local sau

(2) Împuternici nominal un grup de minim 3 lideri din ONCR care să asigure mentoratul grupului de cercetași, acesta primind formal mentoratul Consiliului Director;

Art. 120. În situația de la art. 119, punctul (2), liderii și membrii grupului de cercetași:

- (1) vor participa la activități cercetășești și administrative în cadrul Centrelor Locale de care aparțin liderii desemnați ca mentori și
- (2) vor aparține administrativ de un Centru Local desemnat de Consiliul Director în acest sens

Art. 121. Pentru înființarea unui Grup de Cercetași sunt necesare:

- (1) Acordul unui grup informal de persoane de a forma împreună un Grup de cercetași
- (2) Elaborarea, de către o structură mentor alături de Grupul de cercetași a unui Plan de Mentorat pe o perioadă de 1 an, care să descrie în ce condiții se va desfășura mentoratul și care conține minim:
 - (a) angajamentul reciproc al Grupului de Cercetași și al structurii mentor pentru dezvoltarea cercetășiei în Grupul de Cercetași,
 - (b) obiective și un plan de acțiune concret cu privire la participarea Grupului de cercetași la activități cercetășești și organizatorice ale structurii mentor, precum și activitățile proprii Grupului de cercetași
 - (c) termenele pentru planificarea și evaluarea planului de mentorat
 - (d) persoanele desemnate din partea Grupului de cercetași și a structurii mentor pentru urmărirea implementării planului de mentorat
- (3) Acordul de a prelua mentoratul Grupului de cercetași, în baza Planului de mentorat de la punctul (2), în condițiile art. 118 și art. 119; în situația din art. 118, este dat printr-o hotărâre de Adunare Generală a Centrului Local; în situația art. 119, acordul este dat printr-o decizie a Consiliului Director.
- (4) Adițional, în cazul în care structura mentor este un Centru Local, este necesar și avizul Consiliului Director pentru Planul de mentorat.

Art. 122. Planul de mentorat poate fi reînnoit după perioada de 1 an de maxim două ori, și în situații excepționale poate fi modificat în timpul implementării, cu acordul tuturor părților implicate, exprimat conform Art. 121, punctele (3) și (4).

Art. 123. Cerințele minime pentru Planul de Mentorat sunt elemente de procedură internă a ONCR.

Art. 124. Activitățile Grupului de cercetași pot avea loc doar cu participarea unor reprezentanți ai structurii mentor sau cu acordul explicit al structurii mentor dat în scris pentru fiecare activitate în parte; în această a doua situație, este obligatoriu ca liderii care organizează activitatea din Grupul de Cercetași să aibă experiență practică în aplicarea programului cercetășesc.

Art. 125. În vederea pregătirii Grupului de cercetași pentru autonomie, structura mentor poate asigura un cont distinct în bancă pentru gestiunea financiară autonomă a Grupului de cercetași, structura mentor asumându-și respectarea procedurilor financiare pentru acel cont;

Art. 126. Grupul de Cercetași poate avea o gestiune separată în softul ONCR, subordonată structurii mentor.

Art. 127. Grupul de Cercetași poate participa la evenimente interne sau externe și poate dezvolta parteneriate și accesa finanțări doar prin intermediul structurii mentor, cu participarea activă a persoanelor desemnate din aceasta.

Art. 128. Grupurile de Cercetași se pot înființa în aceeași localitate în care există deja un Centru Local ONCR doar dacă

- (1) Structura mentor este un Centru Local din aceeași localitate și
- (2) Există un motiv administrativ justificat pentru organizarea ca grup de cercetași (și nu ca unitate în Centrele Locale existente: pregătirea înființării unui Centru Local nou, preluarea de Centrul Local mentor a unor Centre Locale în dificultate)

Art. 129. Membri grupurilor de cercetași nu pot deveni alumni.

Art. 130. Grupurile de cercetași pot solicita și parcurge, alături de structura mentor, evaluarea IEDLOC pentru Centru Local (nivel 1); în situația împlinirii condițiilor minime, cu recomandarea scrisă a structurii mentor, grupul de cercetași poate solicita Adunării Generale a ONCR înființarea sa ca Centru Local.

Art. 131 Grupurile de Cercetași vor urmări implicarea tinerilor în luarea deciziilor și, în funcție de dimensiunea grupului, deciziile se vor lua prin mecanisme democratice care să ofere legitimitate rezultatelor, astfel:

- (1) deciziile interne importante ale vor fi luate prin Adunarea Generală a membrilor grupului
- (2) în cazul în care sunt suficienți adulți, grupul poate alege un Consiliu al Grupului de Cercetași format din minim 3 adulți, care funcționează similar cu un Consiliu al Centrului Local

Art. 132. Membri grupurilor de cercetași

- (1) participă cu invitați cu titlul de observator fără drept de vot la Adunările Generale ale Centrului Local mentor, unde li se oferă un spațiu de exprimare al opiniilor / pozițiilor grupului.
- (2) pot participa la întâlnirile Consiliului Centrului Local mentor, la invitația acestuia
- (3) nu pot candida pentru poziții în structurile de conducere / control ale structurilor naționale sau locale ale ONCR
- (4) pot trimite delegați fără drept de vot la Adunarea Generală a ONCR

Art. 133. Grupul de cercetași își încetează existența:

- (1) când devine Centru Local
- (2) dacă nu respectă Planul de Mentorat
- (3) prin decizia membrilor grupului de cercetași

Capitolul IV. Management financiar

Art. 134. Veniturile ONCR (la nivel național și local) se realizează, conform Statutului, din:

- a. taxele de înscriere și cotizațiile membrilor.
- b. veniturile realizate din activități economice directe.
- c. dobânzile și dividendele rezultate din plasarea sumelor disponibile, în condiții legale.

d. donații, sponsorizări sau legate.

e. resurse obținute de la bugetul de stat și/ sau bugetele locale (finanțarea prin proiecte, în cadrul programelor de finanțare ale instituțiilor publice sau ONG-uri care gestionează asemenea fonduri.

f. alte venituri prevăzute de lege.

Art. 135.

(1) Taxa de înscriere se încasează conform prevederilor art. 10.

(2) Cotizația se încasează anual, conform prevederilor art. 11. de către Centrele Locale.

(3) Din sumele încasate cu titlul de cotizații, Centrele Locale virează în contul ONCR o cotă parte, a cărei valoare procentuală este stabilită de către Adunarea Generală a ONCR. Modul de plată este stabilit conform prevederilor art. 100.

(4) Taxa de înscriere și cotizația nu se restituie membrilor care se retrag din organizație.

Art. 136.

(1) Structurile ONCR (aparatură executivă și Centrele Locale) pot desfășura activități economice directe cu caracter accesoriu (producerea de uniforme și alte efecte cercetășești, editarea de publicații, manuale, broșuri, pliante de profil, hărți, materiale filatelice, confecționarea de însemne și medalii, organizarea de activități sportive și recreative, acțiuni turistice, protecție și monitorizare ecologică, etc.) în strânsă legătură cu realizarea scopurilor organizației.

(2) Activitățile economice directe se vor desfășura cu respectarea prevederilor legale. Operațiunile financiare vor fi evidențiate în partidă contabilă separată, iar rezultatele financiare se vor reflecta în anul contabil anual.

Art. 137. ONCR și Centrele Locale legal înființate pot primi donații și/ sau sponsorizări în bani și/ sau bunuri de la persoane fizice sau juridice, dacă prin aceasta nu se aduce vreo atingere principiilor cercetășești și prestigiului ONCR.

Art. 138. Folosirea veniturilor asociației se realizează potrivit nomenclatorului financiar al ONCR (Anexa 6).

Art. 139.

(1) Materialele care sunt deteriorate din neglijență sau proastă folosință precum și cele lipsă sunt imputabile celui în grija căruia au fost încredințate.

(2) Materialele care au peste 3 ani de utilizare și prezintă un grad înalt de uzură ce le fac inutilizabile sau nesigure în exploatare, se casează de către o comisie a Centrului Local (sau a Consiliului Director) numită în acest scop, și se scot din inventar.

Art. 140.

(1) Fiecare Centru Local poate să aibă ștampila sa proprie care să conțină sigla ONCR și denumirea Centrului Local.

Art. 141. Fiecare Centru Local aplică, în vederea realizării contabilității, procedurile financiare interne ale Organizației.

Capitolul V. Recompense și sancțiuni

Art. 142.

(1) Pentru rezultate deosebite în activitatea cercetășească, precum și pentru contribuție substanțială la dezvoltarea ONCR, membrii titulari pot fi recompensați după cum urmează:

- a. mulțumiri adresate în fața structurii din care fac parte.
- b. scrisori adresate familiei și/ sau instituției de învățământ din care fac parte.
- c. acordarea de diplome și distincții cercetășești.
- d. acordarea de însemne conform sistemului de progres și respectiv de formare.
- e. acordarea de premii constând în obiecte (echipament de camp, cărți etc.).
- f. acordarea de facilități privind participarea la evenimente și activități cercetășești.

(2) În cazul liderilor adulți, rezultatele deosebite pot constitui un criteriu pentru numirea într-o funcție cu responsabilitate.

(3) În cazul persoanelor care nu fac parte din ONCR, dar care au adus o contribuție la dezvoltarea sa, acestea pot deveni membri de onoare.

Art. 143.

(1) Membrii ONCR, care prin comportamentul lor încalcă Principiile Cercetășești, prevederile Statutului, Regulamentului ONCR, precum și celelalte dispoziții sau normative stabilite de structurile naționale sau locale, sunt susceptibili de a fi sancționați, în funcție de gravitatea abaterii comise.

(2) Sancțiunile se aplică în mod gradat și au ca scop corectarea abaterii, fără a leza personalitatea cercetașului. Pentru toate situațiile care țin de protecția și siguranța copilului, tânărului și adultului, sancțiunile se aplică conform prevederilor aferente Politicii Safe from Harm.

Art. 144. Pentru membrii ONCR sub 18 ani, sunt considerate abateri:

- a. nerespectarea Promisiunii și a Legii Cercetașului.
- b. comportamentul necorespunzător calității de cercetaș.
- c. nerespectarea responsabilităților asumate, din neglijență sau reavoință.
- d. încălcarea regulamentelor campurilor, stabilite de comun acord de către participanți sau impuse de organizatori.
- e. săvârșirea unei fapte care frizează morala publică sau cade sub incidența codului penal.
- f. nerespectarea prevederilor Politicii Safe from Harm.

Art. 145. Sancțiunile pentru membri sunt următoarele:

- a. avertisment scris.
- b. suspendare pe perioadă limitată (de la 2 săptămâni la 1 an) de la activitățile cercetășești.
- c. excludere, pentru abateri grave sau repetate.

d. Participarea la activități numai în prezența unui alt lider sau a Responsabilului Local SfH pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni

- e. Monitorizarea activității la patrulă de către șeful de unitate pe o perioadă de la 3 luni la 6 luni
- f. Interdicția de a fi coordonator de activități locale / regionale / naționale pe o perioadă de la 3 luni la 1 an
- g. Interdicția de a participa la evenimente regionale/naționale pe o perioadă de la 3 luni la 1 an
- h. Interdicția de a fi lider însoțitor, membru în CMT sau IST la evenimente internaționale
- i. Urmarea cursului online de CNV și minimum 7 ore de practică dovedită, urmărită de responsabilul SfH local

Art. 146. Abaterile pot fi sunt semnalate de către orice membru al organizației sau orice altă persoană terță (părinți, parteneri, colaboratori etc).

Art. 147.

(1) Analizarea situației și luarea deciziei aparține șefului de unitate sau conducătorului de grup, care aplică sancțiunea, aducând-o la cunoștința vinovatului, și a unității, după caz. Sancțiunea este adusă la cunoștința Consiliului Centrului Local.

(2) Pentru sesizările legate de nerespectarea prevederilor Politicii Safe from Harm, analizarea situației și luarea deciziilor se realizează conform procedurilor Safe from Harm.

(3) Pentru sesizările legate de etică, statut și regulament, analizarea situației și luarea deciziilor se realizează conform procedurilor Comisiei de Etică, Disciplină și Statut.

Art. 148. Pentru membrii ONCR care au împlinit vârsta de 18 ani (lideri adulți), sunt considerate abateri:

- a. abaterile enumerate la art. 144.
- b. încălcarea Politicii Safe from Harm (art.14 (2)).

Art. 149. În cazul Șefului de patrulă considerat necorespunzător de către membrii patrulei, schimbarea din funcție se face de către membrii acesteia, și se consideră sancțiune numai la cererea expresă a acestora, adresată Șefului de unitate.

Art. 150. În cazul Șefului de unitate considerat necorespunzător sau care a săvârșit o faptă sau fapte prevăzute la art. 148, acesta poate fi sancționat conform art. 145, destituirea din funcție fiind hotărâtă de membrii unității, în urma analizei situației de către aceștia sau, respectiv, de către Responsabilul Local de Safe from Harm și cu acordul Șefului Consiliului Centrului Local.

Art. 151. În cazul Șefului de Centru Local:

- (1) pentru săvârșirea abaterilor prevăzute la art. 148, constatate și dovedite de Consiliul Centrului Local sau

(2) pentru nerespectarea obligațiilor asumate cu ocazia alegerii în funcție, constatate și dovedite de Consiliul Centrului Local, Șeful Centrului Local poate fi destituit din funcție, de către Adunarea Generală a Centrului Local, întrunită în sesiune extraordinară.

(3) pentru situații deosebite, care necesită o anchetă ce depășește posibilitățile locale, sau organe specializate, Consiliul Centrului Local poate sesiza Consiliul Director, care va acționa în conformitate cu art. 52. lit. w., Responsabilul Național/Regional de Safe from Harm, care acționează conform procedurilor Politicii Safe from Harm sau Comisia de Etică, Disciplină și Statut.

Art. 152. Pentru abateri deosebit de grave, când fapta este anchetată de o comisie a Consiliului Director sau de o comisie de Safe from Harm, iar rezultatul anchetei este incriminatoriu, Consiliul Director, Responsabilul Național/Regional de Safe from Harm sau, respectiv Comisia de Etică, Disciplină și Statut aduce la cunoștința Centrului Local de care aparține vinovatul rezultatul anchetei și sancțiunea hotărâtă de acesta. Sancțiunea poate fi graduală, mergând până la excluderea din ONCR.

Art. 153.

(1) În perioada instrumentării anchetei, persoana anchetată poate fi suspendată din funcție, dacă comisia de anchetă consideră aceasta necesar.

(2) Suspendarea din funcție nu poate depăși 30 zile și este ridicată imediat dacă rezultatele anchetei sunt negative.

(3) Comunicarea ridicării suspendării se va efectua în maxim 3 zile de la data prezentării rezultatelor anchetei în fața Consiliului Director.

Art. 154.

(1) Membrii ONCR care candidează și sunt aleși în funcții eligibile nu pot fi destituiți decât de structurile care i-au ales.

(2) Pentru situația descrisă la art. 151, destituirea (care poate urma suspendării din funcție) unui Șef de Centru Local este de competența Adunării Generale a Centrului Local.

Art. 155. Membrii Consiliului Director, ai Comisiei Naționale de Cenzori și ai Comisiei de Etică, Disciplină și Statut nu pot fi destituiți decât de Adunarea Generală a ONCR.

Art. 156. Pentru structuri locale care se fac vinovate de acte de indisciplină în desfășurarea activităților cercetășești sau activități financiare, sancțiunea este suspendarea temporară.

(1) Motivele suspendării pot fi următoarele (cel puțin un motiv):

- a. neplata cotizației anuale
- b. lipsa de activitate timp de un an
- c. scăderea numărului de membri sub limita de autorizare
- d. întreruperea comunicării cu structurile naționale mai mult de șase luni consecutive
- e. nedeplinirea situației financiare
- f. nereguli financiare și/ sau nereguli în gestiunea materială
- g. datorii financiare (față de alte centre, față de ONCR, față de finanțatori, față de parteneri interni sau externi).

h. comportament inadecvat al membrilor Centrului Local respectiv la activități (naționale sau internaționale) sau care aduce atingere imaginii ONCR.

i. încălcarea prevederilor statutului sau regulamentului, a hotărârilor Adunării Generale sau a deciziilor Consiliului Director

j. încălcarea prevederilor din Contractul semnat la înființare

(2) Suspendarea are loc pe o perioadă cuprinsă între 3 și 6 luni.

(3) Pe perioada suspendării, Centrele Locale suportă restricțiile:

a. nu mai au dreptul să participe la activități naționale, cu participare națională sau internaționale (campuri, stagii)

b. nu mai au dreptul să organizeze activități care să implice participarea altor centre.

c. nu pot propune proiecte spre finanțare.

d. nu pot beneficia de susținerea structurilor naționale decât pentru acțiuni legate de ridicarea suspendării

e. nu pot reprezenta organizația în raport cu instituțiile statului sau cu orice alți parteneri, cu excepția obligațiilor legale/ contractuale

(4) Suspendarea poate fi ridicată, prin decizia Consiliului Director, înainte de termen, dacă dispare cauza care a generat-o.

(5) Dacă după trecerea perioadei de suspendare nu s-a remediat situația care a dus la suspendare, se va extinde automat suspendarea pentru încă 6 luni și Centrul Local respectiv va fi propus spre desființare/dizolvare.

(6) Membrii Centrelor Locale suspendate nu pot fi participanți la activități înafara Centrului Local strict din perspectiva rolului pe care îl au în Centrul Local. Membrii unui Centru Local suspendat care sunt membrii în structuri naționale/ implicați în proiecte naționale pot să-și continue activitatea chiar dacă Centrul Local din care fac parte este sancționat cu suspendarea.

Art. 157. În situația deosebită în care unul sau mai mulți membri din Consiliul Director sunt subiectul unei sesizări:

(1) Comisia de Etică, Disciplină și Statut mandatează o comisie de anchetă potrivită contextului, în funcție de încadrarea acțiunii / comportamentului, comisie formată din responsabili SfH sau membri ai Comisiei Permanente de Etică, Disciplină și Statut, aleși aleatoriu;

(2) Membrul/ membrii consiliului anchetați pot alege să se retragă din activitatea Consiliului Director/ activitatea cercetășească până la încheierea anchetei;

(3) Odată ce ancheta este încheiată, membrii Comisiei de Etică, Disciplină și Statut decid asupra anchetei, prin vot asupra recomandărilor comisiei. create în baza Statutului și Regulamentului ONCR;

(4) Decizia acestei comisii va fi adoptată de către Consiliul Director cu caracter obligatoriu;

(5) În cazul în care recomandarea comisiei de anchetă este excluderea unui membru din Consiliul Director și/ sau ONCR, decizia de destituire din funcție și excluderea lui se face prin vot în Adunarea Generală ONCR, în conformitate cu Statutul și Regulamentul ONCR;

(6) Intervalul de timp în care se formează comisia, se finalizează ancheta și se comunică decizia nu trebuie să depășească o lună, de la momentul primirii sesizării.

Art. 158.

(1) Împotriva sancțiunilor se poate face contestație, către organul care a pronunțat sancțiunea, sau apel, direct la Consiliul Director.

(2) În cazul în care Consiliul Director a propus sancțiunea, apelantul are dreptul de a-și susține cauza în Adunarea Generală, cauza fiind trecută ca punct pe ordinea de zi.

Capitolul VI. Elemente de identitate

Art. 159. Ghidul de Elemente de Identitate ale ONCR, care detaliază elementele vizuale folosite de ONCR, uniforma, steagurile, precum și regulile lor de folosire și alte reguli de comunicare, sunt specificate în Anexa 10, parte din acest Regulament.

Capitolul VII. Dispoziții finale

Art. 160. Prezentul Regulament de Organizare și Funcționare al ONCR a fost elaborat pe baza prevederilor Statutului ONCR, adoptat de Adunarea Generală la data de 18.11.2023, și în vigoare de la această dată.

Art. 161. Orice situație sau problemă neprevăzută în prezentul Regulament va fi analizată și soluționată de Consiliul Director și considerată ca jurisprudență.

Art. 162 Prezentul Regulament a fost aprobat de Adunarea Generală din data de 18.11.2023 și intră în vigoare de la această dată.

Art. 163. Modificările prezentului Regulament pot fi efectuate în conformitate cu art. 70 din Statutul ONCR.

Art. 164. Reglementările cuprinse în celelalte Regulamente de Organizare și Funcționare ale ONCR, se abrogă.

Andrei AVRAM
Președinte
Organizația Națională Cercetașii României



Digitally signed
by Andrei Avram

Organizația Națională "Cercetașii României"
Membră fondatoare a Organizației Mondiale a Mișcării Scout
T.: +40 723 723 827, contact@scout.ro, www.scout.ro
Str. Vigilenței, Nr. 7, Sector 5, București, 030167, București, România,
CIF 5990766